

ПАО «Самолёт»
ИНН 5040152532
143405, московская обл., г. Красногорск, б-р
строителей, д. 4
От: Иванова Мария Ивановна
143001, московская обл., г. Красногорск, ул.
Примерная, д. 22, кв. 14
Тел. +7 (999) 777-77-77, ivanova@example.ru

ПРЕТЕНЗИЯ

Между мной и застройщиком заключен Договор участия в долевом строительстве №ДДУ-2024/000088, объектом долевого строительства является квартира по адресу: Московская обл., ЖК «Ильинские луга», корп. 3, кв. 88. Акт приема-передачи квартиры подписан 15.02.2026.

В соответствии со статьями 7 части 1 и 7 части 2 Федерального закона № 214-ФЗ застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект, качество которого соответствует условиям договора и обязательным требованиям. В случае, если объект построен с отступлениями от условий договора, участник долевого строительства вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

Согласно гарантийному сроку, установленному статьей 7 частью 5 Федерального закона № 214-ФЗ, он составляет пять лет. На основании статьи 29 Закона РФ «О защите прав потребителей» я имею право требовать устранения недостатков безвозмездно.

- 1) промерзание угла в спальне — конденсат на стене;
- 2) уклон стяжки пола на кухне 12 мм на 3 м;
- 3) оконный блок в гостиной установлен с зазором — сквозняк;
- 4) отслоение штукатурки в коридоре (~2 кв. м).

По предварительной оценке, стоимость устранения указанных недостатков составляет 187 000 рублей.

На основании изложенного требую устранить вышеуказанные недостатки в срок 45 календарных дней с момента получения настоящей претензии.

В случае неисполнения данного требования обращаюсь в суд с требованиями о безвозмездном устранении недостатков или возмещении расходов на их устранение, взыскании неустойки в размере 1% от цены договора за каждый день просрочки, компенсации морального вреда и штрафа в размере 50%.

«__» _____ 20__ г. _____ / _____

Образец. Не является юридической консультацией. Персональные данные вымышлены. law-docs.ru